



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2018.0000555669

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0013720-93.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JONATHAN CAMARGO DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.

São Paulo, 26 de julho de 2018.

Hermann Herschander
RELATOR
Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

Apelação Criminal no. 0013720-93.2015.8.26.0071

Apelante: Jonathan Camargo de Lima

Apelado: Ministério Público

Comarca: Bauru

Voto no. 31.422

1. Insurge-se o réu Jonathan Camargo de Lima contra a r. sentença¹ prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. CLÁUDIO AUGUSTO SAAD ABUJAMRA, cujo relatório ora se adota, que o condenou como incurso nos artigos 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com *sursis*.

Propugna a Defesa, por suas razões², a absolvição do réu por insuficiência probatória, bem como por ausência de dolo no

¹ Fls. 96/102.

² Fls. 123/126.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

crime de ameaça. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Apresentadas contrarrazões³, sobreveio r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, voltado ao improvimento do recurso.

É o relatório.

2. A acusação é de nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, o apelante ofendeu a integridade corporal de *Francielly Camargo de Lima*, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo a denúncia, réu e vítima eram casados. Na data dos fatos, ao chegar em sua casa, Francielly foi conversar com o réu a respeito da separação. Diante disso, ele se alterou e começou a agredi-la com socos e chutes, causando-lhe lesões corporais de natureza leve; ademais, ameaçou-a de morte, dizendo que atearia fogo no carro com ela dentro, tudo por não aceitar o término do relacionamento.

Em que pese o esforço da Defesa, a condenação era de rigor.

A materialidade dos delitos ficou comprovada pelo boletim

³ Fls. 130/134.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito⁴ e prova oral coligida.

De igual modo, inequívoca é a autoria.

Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o acusado negou que tenha ameaçado ou agredido a ofendida. Disse que na data dos fatos, ao conversarem sobre uma possível separação, ele e a vítima se apenas alteraram.

Ouvida na delegacia e perante o Magistrado, a vítima declarou que ao manifestar ao réu seu desejo de separar-se, ele se alterou e agrediu-a com chutes, tapas e socos na perna e no braço esquerdo. Não bastasse, ele ainda ameaçou colocar fogo no veículo quando ela estivesse dentro dele.

A seu turno, a testemunha Francisco Herrera Leite, genitor da vítima, relatou que ao ser informado de que sua filha havia sido agredida e colocada para fora de casa pelo réu, dirigiu-se ao local para busca-la. Deparou-se com a ofendida na rua e o acusado tentando tirar as chaves do imóvel das mãos dela; entrou na frente do réu a fim de impedir que ele agredisse novamente a vítima.

Eis os elementos coligidos.

⁴ Fl. 15. A vítima sofreu lesão corporal de natureza leve, consistente em: *"Escoriações em Braço esq. face medial e lateral. Hematoma em Coxa esq., face lat."*.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

Não soa minimamente verossímil que a vítima houvesse inventado covarde história de lesão corporal e ameaça, sujeitando-se aos constrangimentos gerados pelo processo penal.

No mais, cabe salientar que nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da vítima merece posição de destaque no contexto probatório, desde que esteja em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

“As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.”
(HC 83.479/DF, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2007, DJ 01/10/2007 p. 344).

Como se vê, o relato da vítima encontra respaldo no depoimento de seu genitor, o qual, a despeito de não ter presenciado as agressões, notou uma mancha roxa na perna dela.

Ademais, a prova oral está em conformidade com o laudo pericial, que atestou as lesões de natureza leve nos locais em que



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 14ª Câmara de Direito Criminal

a vítima afirmou ter sido agredida.

No tocante ao crime de ameaça, ressalta-se, por oportuno, ser irrelevante à caracterização do dolo, a circunstância de que o fato ocorreu em meio a altercação: o tipo penal não exige que o agente profira a ameaça com ânimo calmo.

A propósito, oportuno trazer à colação julgado do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:

“Ameaça. Intimidação proferida em estado de cólera súbita e momentânea. Caracterização. Possibilidade —
“No crime do art. 147 do CP, o argumento segundo o qual não se caracteriza a grave ameaça quando proferida em estado de cólera súbita e momentânea não procede, pois, a aceitar semelhante raciocínio, estaria abolida, ipso facto, a figura do delito, pela simples razão de que difícil coisa é alguém ameaçar com o ânimo plácido e despreocupado” (TACRIM-SP —



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 14ª Câmara de Direito Criminal

AP 1.274.365/3 – Rel. Carlos

Biasotti – j. 11.10.2001 –

RJTACRIMSP 56/62).

Como ensina Cleber Masson, a consumação “dá-se no instante em que se verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação e a real intenção do autor em fazer valer sua promessa. O crime é formal, de consumação antecipada ou de resultado cortado. Basta queira o agente intimidar, e tenha sua ameaça capacidade para fazê-lo”⁵.

Inviável, portanto, a pretensão absolutória.

3. Estipuladas no piso, as penas não são passíveis de modificação.

Inviável cogitar de imposição de penas alternativas em substituição à privativa de liberdade, pois um dos crimes foi cometido com violência à pessoa (artigo 44, inciso I, do Código Penal), e o outro consistiu em ameaça de morte.

Mantenho o regime inicial aberto e o *sursis* especial, eis que mais benéfico.

⁵ *Direito penal esquematizado: parte especial* – 3ª ed. - São Paulo: Método. 2011, vol. 2. P. 223.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14ª Câmara de Direito Criminal

4. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

HERMANN HERSCHANDER

Desembargador